

[붙임 1-2] 처분요구서

개선요구 및 권고

제	목	통근버스 운행 관리 부적정 등
소 관 부 서		총무복지실
조 치 부 서		총무복지실
내	용	

1. 업무 개요

한국기계연구원(이하 '연구원'이라 한다)은 공용차량¹⁾의 효율적인 운행과 관리를 위해 원규 「차량관리요령」을 운용 중이며, 직원복지 및 출퇴근 편의 제공 차원에서 출퇴근 버스(이하 '통근버스'라 한다)를 운영하고 있다.

통근버스는 출근시간(07:00~09:00)과 퇴근시간(18:00~20:00)에 각각 운행 중이며, 주관부서(총무복지실)는 운행 노선과 시간표를 정하여 연구원 인트라넷(게시판)을 통해 해당 내용을 공지(2020. 5. 19.~)하고 있다.

아울러 연구원은 통근버스의 원활한 운영을 위하여 공용차량 운행 담당자(이하 '운전원'이라 한다)의 근무시간을 조정하여 통근버스를 운행하게 하고 있으며, 운전원이 초과근무를 할 경우 시간외수당을 지급²⁾하고 있다.

1. 「차량관리요령」 개정 필요

가. 판단기준

감사 과정에서 연구원 공용차량 관리 및 운행에 필요한 사항을 정한 「차량관리요령」(이하 '요령'이라 한다)에 개정이 필요한 부분이 있음을 확인하여, 본 감사 진행 중 관련자 면담 및 질의를 통해 공통된 의견을 구하였고 타 기관의 내규를 참고하였다.

1) 연구원이 소유하거나 리스 등의 방법으로 사용하고 있는 승용차, 버스, 기타 업무용 차량으로서, 시험·연구에 직접적으로 사용되는 차량은 제외한다.

2) 운전기사직 활용방안 및 보상휴가제 노사서면합의 변경(총무구매실-17304호, 2020. 4. 28.)에 따라 1주 최대 12시간 범위 내에서 시간외수당을 지급하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

연구원은 기관 명의로 등록된 차량(소유 차량)뿐만 아니라 임차(렌트) 차량의 경우³⁾에도 효율적으로 관리·운영할 필요가 있으나, 요령의 적용 대상은 연구원 소유 차량으로 한정되어 있었다.

그리고 운전자에게 공용차량 운행 시 안전하게 운행하여야 할 주의의무가 있음에도 운전자의 안전운전 책임이 규정화되어 있지 않았으며, 차량사고 발생 시 사고보고 시점이 명확하게 규정되어 있지 않았다.

또한 공용차량 운전자가 교통법규를 위반하여 과태료 등을 부과받거나 차량을 무단으로 사적 사용 중 교통사고를 발생시킨 경우, 관련 비용이나 책임을 누가 부담해야 하는지 요령에 규정되어 있지 않았다.

그 결과, 공용차량 운행 중 차량사고나 교통규칙 위반 사건이 발생할 경우 책임기준 부재로 인해 시비가 발생하거나 사고보고가 지연되는 등, 대응 조치가 부적절하게 이루어질 우려가 있다.

2. 통근버스 운행 관리 부적정

가. 판단기준

통근버스는 운행 노선, 출차 시간 및 각 승하차 지점 도착 시간이 일정하게 정해져 있으며, 이러한 특성은 이용자(직원)에게 예측 가능성을 주고 직원 각자가 효율적인 근무 계획을 세우는 데 영향⁴⁾을 준다.

그리고 연구원은 통근버스의 노선과 시간표를 정함에 있어 이용자의 편의와 교통 상황 등을 고려하며, 해당 내용을 변경할 시에는 체계적인 절차를 통해 신중하게 접근하고 이용자 의견수렴과 사전 안내 등을 거친다.

따라서 연구원은 통근버스를 운영함에 있어 정시성(定時性)을 잃지 않도록 하여야 하며, 관련 노선과 시간표를 수정할 경우 이용자의 편의 등을 고려하여 소정의 절차⁵⁾에 따라야 한다.

3) 2024년 12월말 기준으로 연구원에서 관리·운영하는 차량(총 5대) 중 임차(렌트) 차량은 2대이다.

4) 직원의 복무(근태 등) 관리뿐만 아니라 업무 능력, 연구몰입 환경에도 영향을 준다.

5) ①노선 개편 사유 발생, ②담당자(차량 관리자, 운전원)가 노선 개편 필요성을 부서장에게 보고, ③주관부서 주도로 새로운 노선안을 계획, ④개편 노선(안)과 기존 노선 간 비교·분석, ⑤이용자 또는 직원 대상 의견수렴(설문조사 등), ⑥부서장 회의에서 검토, ⑦개편안 확정, ⑧전직원 대상으로 일정 기간 안내, ⑨현장 적용

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 통근버스의 노선과 시간표가 합리적인 절차 없이 임의로 수정되어 현장에 적용되고 있었으며, 퇴근 버스의 경우 출차 시간이 준수되지 않고⁶⁾ 있었다.

그 결과, 통근버스 이용자에게 불편을 초래하고 직원의 복무 관리에 악영향을 끼쳤다.

3. 운전원 복무(근태, 안전운전 등) 관리 부적정

가. 관계법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제6조제2항에 따르면 직원은 연구원을 출입할 때 신분증을 패용하여 근태를 기록하여야 하기에, 운전원 역시 출퇴근 시 건물 내 지정 통용문에 설치된 출입통제시스템에 신분증을 활용하여 출퇴근 시간을 남겨야 한다.

그리고 「도로교통법」 제48조제1항에 따르면 모든 차의 운전자는 안전운전을 해야 할 의무가 있기에, 운전원은 공용차량 운행 업무에 계속 종사하는 자로서 교통사고를 예방하고 타인에게 해를 끼치지 않도록 각별한 주의를 기울여야 한다.

따라서 운전원은 본인의 신분증과 경영정보시스템을 활용하여 근태를 성실히 기록하여 근무 기준에 위배되지 않도록 하며, 공용차량 운행 시 업무상 주의 의무를 다하여 안전운전 의무를 위반해서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 일부 운전원의 경우 출퇴근 시간을 준수하지 않거나 출퇴근 등록 의무를 이행하지 않고 있었으며, 안전운전 위반 및 교통규칙 미준수를 이유로 다수의 민원과 차량사고를 발생시키고 교통규칙을 위반하고 있었다.⁷⁾

그 결과, 상습적인 근무기준 위반 행위로 직장 질서가 침해되고 규정 위반 문제가 발생하였으며, 안전하게 운전하지 못하여 차량사고 등을 발생시켜 타인의 신체와 재산에 해를 주고 연구원의 사회적 신뢰에 부정적인 영향을 주었다.

6) 점검 결과, ‘출차 기준’ 시간 이전에 연구원을 출발하는 경우는 2022년을 정점으로 감소하고 있는 추세였으나 소수라 하더라도 오히려 출차 기준 시간보다 더 빨리 출발하는 등 기준 대비 오차범위가 커지고 있었다.

7) 2021. 1. 1.~2024. 8. 31. 기간 중, 총 23건(외부민원 5건, 차량사고 3건, 교통규칙 위반 15건)의 부적정한 공용차량 운행이 있었다.

4. 시간외수당 지급 신청 부적정

가. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」(이하 ‘법’이라 한다) 제53조가 규정하고 있는 “연장근로”에 해당하려면 당사자(사용자, 근로자)간 합의 하에 법정기준 근로시간(주 40시간, 일 8시간)을 초과하는 근로가 있어야 한다.

그리고 법은 근로시간을 ‘시간’ 단위로 규정하고 있고 법 제3조8)에 따르면 법에서 정하는 근로조건은 최저 기준이라고 정하고 있기에, 1시간을 초과하는 연장근로에 대해서는 분 단위까지 보상하는 것이 원칙이다.

따라서 연구원은 운전원의 시간외수당 지급 의뢰 시 실제 연장근로 사실을 확인하여 수당이 누락되지 않도록 하는 등, 시간외수당 지급 절차가 부적정하게 운영되지 않도록 주의를 기울여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 현재의 시간외근무 신청 시스템은 ‘시간’ 단위로만 신청하도록 하여 실제 초과근무 내역과 오차⁹⁾가 발생할 수 있음에도, 주관부서(총무복지실)는 운전원의 시간외근무 신청 내역만을 토대로 시간외수당 지급을 신청하고 있었다.¹⁰⁾

그 결과, 실제 연장근로 시간과 무관하게 시간외수당이 지급되어 연구원의 연장근로 및 시간외수당 지급 제도를 왜곡할 우려가 있다.

8) 법 제3조(근로조건)의 기준) 이 법에서 정하는 근로조건은 최저기준이므로 근로 관계 당사자는 이 기준을 이유로 근로조건을 낮출 수 없다.

9) 가령 운전원이 ‘3시간 40분’을 초과근무한 경우, 현 시스템에서는 ‘3시간’ 또는 ‘4시간’을 초과근무하는 것으로 밖에 신청할 수 없기에, 결과적으로 사전 신청 내용과 다른 초과근무 내역이 발생할 수 있었다. 즉 ‘3시간’으로 시간외근무를 신청하면 실제 초과근무 40분에 대해서는 보상받지 못하며, ‘4시간’으로 시간외근무를 신청하면 실제 근무하지 않은 20분에 해당하는 수당이 오지급될 수 있었다.

10) 시간외수당 지급 신청 시 운전원의 초과근무 사실을 증명할 수 있는 어떠한 증빙도 제시되지 않고 있었다.

관련부서 의견

총무복지실은 감사결과를 수용하면서 처분요구에 따라 제도상 개선 등을 하고 안전한 운행이 이루어지도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

총무복지실장은

- ① 합리적인 차량 운행 및 관리를 위하여 [별표]를 참고하여 「차량관리요령」을 개정하시기 바라며 (개선)
- ② 실제 운행이 필요한 통근버스 노선을 확인하여 전직원 대상으로 공지하시고, 퇴근 버스가 약속된 시간에 맞춰 출차 되도록 관리 바라며 (권고)
- ③ 상위 법령이나 원규를 준수하면서, 운전원을 합리적으로 활용하고 근태를 관리하기 위한 방안을 검토하고, 운전원 대상으로 '근무기준' 및 '안전운전'에 대한 교육을 실시하시기 바라며 (권고)
- ④ 운전원의 시간외수당 지급 의뢰 시 초과근무를 확인할 수 있는 증빙을 필수 첨부하시기 바랍니다. (개선)

[별표] 「차량관리요령」 개정(안)

현행	개정(안)	비고
제1조(목적) 이 요령은 회계규정 제57조에 의거 한국기계연구원(이하 “研究院”이라 한다) 소유차량의 효율적인 운행과 관리를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 요령은 한국기계연구원(이하 “研究院”이라 한다)이 관리하는 차량의 효율적인 운행과 관리를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	-연구원 명의로 등록된 차량뿐만 아니라 임차하여 운행하는 차량의 경우에도 차량관리요령에 의해 관리될 필요가 있음
제2조(적용대상) 이 요령은 연구원이 소유하고 있는 승용차, 버스, 기타 업무용 차량에 적용한다. 다만, 시험연구를 위한 차량은 제외한다.	제2조(적용대상) 이 요령은 연구원이 관리하고 있는 승용차, 버스, 기타 업무용 차량에 적용한다. 다만, 시험연구를 위한 차량은 제외한다.	-현재 연구원이 관리 및 운행 중인 공용차량(총 5대) 중 2대가 임차차량임에도, 원규의 적용 대상은 연구원 소유 차량으로 한정되어 있음
제14조(보고) 삭제 (2005.3.7.)	제 14조(운전자 책임) ① 운전자는 「도로교통법」 등을 준수하며 안전한 운행을 하여야 한다. ② 운전자가 차량을 운행하는 중에 교통법규 위반으로 인하여 부과된 과태료, 범칙금 등은 해당 차량 운전자가 부담한다. ③ 운전자가 담당부서장의 승인을 받지 않고 공무 외 사적인 용도로 차량을 운행하여 사고를 낸 때에는 운전자가 모든 책임을 진다.	-운전자가 공용차량 운행 시 안전하게 운행하여야 할 주의의무를 명시함 -공용차량 운전자가 교통법규를 위반(주·정차 금지 위반, 제한속도 위반, 신호 위반, 버스전용차로 통행 금지 위반 등)하여 과태료·범칙금을 부과받을 경우, 해당 비용은 원칙적으로 운전자가 부담하도록 함 -공용차량을 무단으로 사적 사용 중 차량사고 발생 시, 사고에 대한 책임 기준을 설정함
제15조(사고보고) 차량사고가 발생한 경우 사용자는 다음 각호의 사항을 첨부하여 담당부서장에게 보고하여야 한다. 1. 사고보고서 2. 운전원 진술서(다만, 진술서를 받을 수 없는 경우에는 동승자 기타 목격자의 진술서로 가름할 수 있다) 3. 현장약도 4. 기타 증거서류	제 15조(사고보고) 차량사고가 발생한 경우 사용자는 당해 운행이 종료한 후 지체없이 다음 각호의 사항을 첨부하여 담당부서장에게 보고하여야 한다. 1~4. (생략)	-사고보고가 ‘운행 종료 후 지체없이’ 의무적으로 이루어지도록 할 필요가 있음